

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1551/2533

บริษัท บี พี เอส เจนเนอรัลบิสซิเนส
จำกัด

โจทก์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับพวก

จำเลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 199)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 20,000 บาท ให้โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2526
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก ยกฟ้อง
โจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 192,191) จำเลยที่ 1 ได้
รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 178)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(มณู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ